

MOHD AZWI BIN BAHARI
Lwn
NUR ANISAH BINTI MOHD AZHAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Permohonan No. 2211-A0010-451-0009, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)

23 Jun 2023 Bersamaan 04 Zulhijah 1444H]

Permohonan Kebenaran Merayu – Seksyen 67 (2) (3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 – Sama Ada wujud atau pun tidak Persoalan Undang-undang Berkepentingan Awam Yang Disentuh Oleh Mahkamah Tinggi Syariah

Peguam Syarie

Pemohon : *Tn. Mohamad Azrul Azhan bin Mohammad Kassim*
daripada Tetuan Azrul Najah & Associates

Responden : *-Tidak diwakili-*

Fakta Kes

[1] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 13 Januari 2019 di Segambut Luar, Kuala Lumpur dan dikurniakan dengan dua cahaya mata.

[2] Pemohon dan Responden telah disabitkan bercerai pada 24 Januari 2022 melalui kes saman No.: 10009-054-0611-2021 di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Selangor dengan sabit talaq tiga kali pertama berjumlah tiga talaq bain kubro.

[3] Pemohon telah tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah rendah Syariah Hulu Selangor tersebut dan pada 28 Januari 2022 Pemohon telah memfailkan suatu rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui kes Rayuan No.:10500-054-0012-2022 dengan mengemukakan enam (6) Alasan Rayuan sebagaimana berikut:-

1. YA Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang dan/atau hukum Syarak apabila memutuskan kes ini tanpa mempertimbangkan keadaan Perayu sewaktu lafaz cerai dilafazkan.
2. YA Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang dengan tidak mempertimbangkan keadaan dan kedudukan Responden sewaktu lafaz tersebut dilafazkan sama ada benar-benar mendengar lafaz cerai tersebut atau tidak.
3. YA Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang apabila menjatuhkan lafaz talaq tersebut kepada lafaz talaq tiga tanpa mengambil kira keadaan Perayu yang menyatakan tidak waras dan dalam keadaan marah sewaktu lafaz tersebut dilakukan.
4. YA Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang dan hukum Syarak apabila menjatuhkan lafaz yang dibuat oleh Perayu jatuh talaq tiga tanpa mengambilkira niat sebenar Perayu sama ada lafaz cerai tersebut untuk menceraikan talaq tiga atau sebaliknya.
5. YA Hakim Bicara telah khilaf daripada segi fakta dan undang-undang apabila tidak bertanya kepada Perayu sama ada lafaz talaq tiga sekali gus tersebut adalah berniat untuk bercerai talaq tiga

atau hanya ingin menceraikan responden sahaja tanpa berkait dengan bilangan talaq.

6. YA Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang apabila tidak mengambil kira keadaan sebenar Responden yang dalam keadaan marah dan mengamuk sama ada Responden benar-benar mendengar lafaz talaq tiga yang dilafazkan oleh Perayu atau tidak.

[4] Pada 1 November 2022, Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah memutuskan seperti berikut:

1. Mahkamah menolak rayuan Perayu
2. Penghakiman 10009-054-0611-2021 24 Januari 2022 adalah dikekalkan dan diperkukuhkan.

[5] Pemohon memfailkan permohonan ini bagi mendapatkan perintah kebenaran untuk merayu berdasarkan peruntukan Seksyen 67 (2) (3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Responden tidak ada bantahan dan bersetuju dengan permohonan Pemohon.

[6] Alasan-alasan permohonan Pemohon adalah seperti berikut:-

1. Hakim Bicara telah menolak rayuan saya di mana Hakim Bicara telah mengekalkan dan mengukuhkan Alasan Penghakiman Hakim Bicara di Mahkamah rendah Syariah Hulu Selangor.
2. Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah apabila tidak mempertimbangkan keadaan saya sewaktu lafaz cerai tersebut dilafazkan di mana keadaan saya yang dalam keadaan marah di

mana sewaktu bicara di Mahkamah rendah Syariah, saya telah menyatakan bahawa saya dan Responden jarang bertengkar. Aspek keadaan ini tidak diberi perhatian oleh Hakim Bicara sewaktu memutuskan lafaz cerai yang dibuat oleh saya. Selain itu, sewaktu bicara juga saya telah menyatakan bahawa "*masa lafaz cerai saya tengah marah, rasanya tidak waras*". Saya juga menambah lagi "*tiada sebab lain tak waras*". Saya percaya keadaan saya tersebut tidak diberi perhatian dengan sewajarnya oleh Hakim Bicara sewaktu memutuskan lafaz cerai tersebut.

3. Selain itu, Hakim Bicara juga tidak menilai kedudukan dan keadaan Responden sewaktu lafaz cerai tersebut dibuat.
4. Hakim Bicara juga mengekalkan Penghakiman Hakim Bicara Mahkamah rendah Syariah apabila tidak menilai tujuan atau niat sebenar saya ketika lafaz cerai tersebut dibuat. Sewaktu perbicaraan, Hakim Bicara adakah saya benar-benar ingin menceraikan Responden dengan talaq tiga sekali gus. Perkara tersebut tidak ditanya sewaktu perbicaraan dan ia telah diujahkan sewaktu Rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah. Saya percaya bahawa isu tersebut perlu ditekankan dan diberi perhatian memandangkan ia melibatkan hubungan antara saya dan Responden selepas lafaz cerai tersebut dibuat.
5. Hakim Bicara membuat penghakiman dengan tidak meneliti keadaan saya dan Responden yang mana lafaz talaq tiga tersebut boleh disabitkan jatuh satu talaq kali pertama berdasarkan kepada

keadaan dan situasi saya ketika itu yang dalam keadaan marah dan menerima provokasi daripada Responden. Saya percaya bahawa jika diteliti keadaan tersebut, boleh jadi lafaz talaq tiga secara sekali gus tersebut boleh jatuh satu.

[7] Dalam Afidavit Tambahan yang difailkan, Pemohon menambah satu lagi alasan iaitu:

1. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah tidak mengulas lanjut dan terperinci apabila berpendapat saya iaitu sebagai suami dalam kes tersebut berlaku dalam keadaan emosi saya yang tidak stabil tetapi kewarasan tindakan masih lagi wujud. Saya percaya perkara ini apabila dinyatakan, maka ia perlu diulas dan diberi perhatian apabila ianya melibatkan emosi saya yang mana pada ketika itu dalam keadaan marah akibat berlakunya pergaduhan antara saya dan Responden.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Bagi permohonan kebenaran merayu, kami merujuk kepada seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan sebagaimana berikut;

Seksyen 67. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah.

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya.

(2) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

(3) Apabila kebenaran telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah, ia hendaklah mendengar dan memutuskan persoalan yang dibenarkan dirujukkan bagi keputusannya dan membuat apa-apa perintah yang boleh dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah, dan yang difikirkannya adil bagi pembersihan rayuan itu.

[9] Dalam menjelaskan maksud peruntukan tersebut, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes ***Mohd Azizul bin Abdullah lwn. Sofia binti Zainal Abidin, kes permohonan no. 10000-002-0047-2016 yang diputuskan pada 25hb. Julai 2017*** telah menggariskan bahawa terdapat empat kehendak undang-undang yang perlu dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak Pemohon bagi membolehkan Mahkamah Rayuan Syariah memberi kebenaran merayu iaitu:-

- i. satu persoalan undang-undang;
- ii. yang berkepentingan awam;
- iii. yang telah timbul semasa perjalanan rayuan; dan
- iv. penentuan yang diambil oleh Mahkamah Tinggi telah mempengaruhi kesudahan rayuan itu.

[10] Persoalan sekarang ini ialah bagaimanakah Pemohon hendak membuktikan berkenaan keempat-empat perkara di atas sama ada ianya telah timbul dan disentuh semasa perjalanan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah atau tidak?

[11] Persoalan ini telah dijawab dan diulas oleh Panel Rayuan dalam kes *Anneliza Binti Zainal Lwn. Ketua Pendakwa Syarie JH Jld. 39, Bhg. 1*, yang mana Panel Rayuan Syariah telah memberikan panduan bagaimana pemohon boleh menjejaki perkara tersebut sebagaimana berikut:

“Ia hanya boleh dibuktikan dengan merujuk kepada pliding Alasan Rayuan dan/atau penghujahan pihak Pemohon semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah.”

[12] Perkara ini juga telah diperjelaskan dalam **Arahan Amalan No. 3 Tahun 2018 (Prosiding Kebenaran Merayu: Tanggungjawab Pemohon Mengemukakan Persoalan Undang-undang Berkepentingan Awam Yang Telah Timbul di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mengemukakan Pelbagai Dokumen Mahkamah)** yang menyenaraikan keperluan-keperluan dokumentasi yang perlu dikemukakan oleh Pemohon di dalam kes permohonan kebenaran merayu sebagaimana berikut:

- i. Alasan Rayuan/Petisyen Rayuan
- ii. Penghujahan pihak-pihak
- iii. Nota Keterangan; dan
- iv. Alasan Penghakiman

[13] Oleh itu, Pemohon boleh menunjukkan isu undang-undang yang timbul semasa perjalanan rayuan melalui Alasan Rayuan, penghujahan pihak-pihak, nota keterangan atau alasan penghakiman semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah.

[14] Jika Pemohon berjaya menunjukkan kepada kami keempat-empat elemen yang dinyatakan di Perenggan [9] di atas dan ianya telah dibuktikan melalui penzahiran kertas kausa yang digunakan dalam prosiding rayuan sebelum ini maka menjadi tanggungjawab Pemohon seterusnya untuk membina isu undang-undang di mana apabila kami memberikan Kebenaran Merayu maka hanya isu itu sahaja yang boleh dikemukakan untuk keputusan di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah kelak. Ia adalah sebagaimana kehendak Subseksyen 67 (3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[15] Suka Kami nyatakan bahawa peruntukan subseksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 adalah sebagai tapisan agar hanya kes-kes yang mempunyai isu undang-undang yang berkepentingan awam sahaja yang boleh dirayu sehingga ke Mahkamah Rayuan Syariah. Dengan lain perkataan, bukan semua kes Mahkamah Rendah Syariah yang telah dirayu ke Mahkamah Tinggi Syariah boleh dirayu sekali lagi ke Mahkamah Rayuan Syariah melainkan sekiranya dapat dibuktikan wujudnya isu undang-undang yang berkepentingan awam dan isu tersebut telah turut disentuh dalam penghakiman rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah.

[16] Meneliti Afidavit dan Hujah Bertulis Pemohon, Pemohon menyatakan bahawa aspek **kewarasan dan keadaan Pemohon Ketika lafaz talaq dibuat** dan aspek sama ada **wujud niat menceraikan talaq tiga atau**

sebaliknya merupakan isu undang-undang yang berkepentingan awam yang mana menurut Pemohon aspek-aspek ini telah diulas oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada peringkat rayuan.

[17] Penelitian kami terhadap Alasan Rayuan Pemohon Ketika prosiding rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah dan juga terhadap Alasan Penghakiman (rayuan) YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, kami dapati wujud alasan dan ulasan berkenaan dengan aspek **kewarasan dan keadaan Pemohon ketika lafaz talaq dibuat** dan sama ada **wujud niat menceraikan talaq tiga atau sebaliknya** oleh YA Hakim Bicara, namun persoalannya adakah kedua-dua isu ini merupakan satu persoalan undang-undang yang berkepentingan awam?.

[18] Dalam Hujah Bertulis Pemohon Ketika prosiding rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah dalam perenggan 26 – 38, Pemohon ada menghujahkan tentang persoalan lafaz talaq tiga sekali gus sama ada jatuh tiga atau satu talaq dengan membawa pandangan mazhab berkenaan perkara tersebut.

[19] Penelitian Kami dengan lebih mendalam kepada alasan-alasan yang diujahkan oleh Pemohon tersebut serta ulasan YA Hakim Bicara dalam penghakimannya, Kami berpandangan bahawa wujud dua isu undang-undang berkepentingan awam dalam kes ini, namun begitu pihak Pemohon telah gagal untuk menggubal atau merangka secara jelas isu persoalan undang-undang berkepentingan awam tersebut untuk ditunjukkan kepada Kami bagi tujuan untuk Kami memberikan pertimbangan.

[20] Dalam memutuskan isu sebegini, wujud panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Utama Syariah Negeri Perak dalam kes *Essah Binti*

Mohamad lwn. Mad Noor Bin Lamin, Jurnal Hukum Edisi Khas, muka surat 59 sebagaimana berikut:

“1. Kami dengan ini membenarkan permohonan untuk merayu ini. Walau bagaimanapun kami ingin menyatakan di sini tidak terdapat persoalan undang-undang yang telah disediakan oleh pihak Plaintiff dalam permohonannya di hadapan kami. Oleh sebab permohonan Plaintiff untuk kebenaran merayu merupakan kes pertama dibicarakan di hadapan Mahkamah Utama syariah ini kami mengambil pendekatan membantu kedua-dua belah pihak dengan persetujuan mereka, merangka persoalan undang-undang untuk dipertimbangkan di peringkat rayuan nanti”

Dalam kes **Essah Binti Mohamad lwn. Mad Noor Bin Lamin** ini, Panel Hakim Mahkamah Utama Syariah Negeri Perak telah mengambil pendekatan membantu kedua-dua belah pihak untuk merangka persoalan undang-undang untuk dipertimbangkan di peringkat rayuan walaupun persoalan undang-undang tersebut telah gagal disediakan oleh pihak Plaintiff dalam permohonannya.

[21] Pada hemat Kami, pendekatan yang sama wajar Kami gunakan dalam kes di hadapan Kami ini memandangkan pada penelitian Kami sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan [19] di atas bahawa wujud dua persoalan undang-undang berkepentingan awam dalam kes ini iaitu:

- i. Sama ada isu kewarasan akal memberi kesan kepada jatuhnya talaq atau pun tidak?.

- ii. Sama ada talaq tiga secara sekali gus membawa kepada jatuh tiga talaq atau satu talaq?.

[22] Walaupun persoalan-persoalan tersebut tidak dirangka degan jelas oleh pihak Pemohon, tetapi Kami menggunakan pendekatan dalam kes *Essah Binti Mohamad lwn. Mad Noor Bin Lamin* untuk membantu kedua-dua belah pihak bagi menzahirkan persoalan undang-undang berkepentingan awam yang wujud untuk dibawa pada peringkat rayuan nanti.

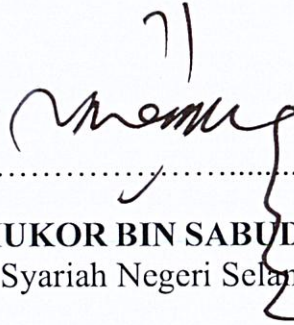
KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis dan Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan Responden serta hujah yang telah dikemukakan, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Bahawa permohonan Pemohon **DITERIMA**.
2. Pemohon **DIBERI KEBENARAN UNTUK MERAYU** ke Mahkamah Rayuan Syariah terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah di dalam kes rayuan (Mal) no. 10500-054-0012-2022 bertarikh 1 November 2022.
3. Pemohon hendaklah memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan kes ini dan persoalan yang dibenarkan untuk dibangkitkan adalah:
 - i. Sama ada isu kewarasan akal memberi kesan kepada jatuhnya talak atau pun tidak?

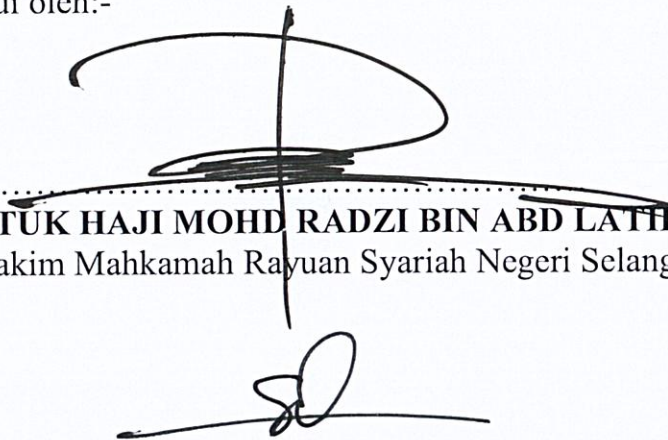
- ii. Sama ada talak tiga secara sekali gus membawa kepada jatuh tiga talaq atau satu talaq?

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

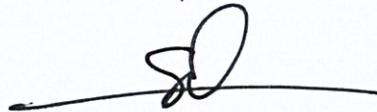
71


.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....
3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN HAJI ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor